

0003014-52.2017.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Leonardo Marzola Colombini
Comarca: Atibaia
Foro: Foro de Atibaia
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/03/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003014-52.2017.8.26.0048 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003014-52.2017.8.26.0048

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 900020/2017 - Delegacia Seccional Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Henrique dos Santos Panarini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS PANARINI foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 23 de maio de 2017, no horário e local mencionados na denúncia, teria adquirido e guardado, para fins de consumo pessoal, droga, consistente em 01 porção de maconha (01 grama), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O feito ingressou inicialmente junto à Vara do Juizado Especial Criminal desta Comarca, tendo sido redistribuído a este Juízo (Vara Criminal), tendo em vista que o réu não foi localizado para fins de citação pessoal (fl. 101).

A denúncia foi recebida à fl. 107 e o réu foi citado por edital às fls. 116/117.

Decorrido o prazo do edital e ante o não comparecimento do acusado, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (fl. 127).

O acusado foi citado pessoalmente à fl. 233, razão pela qual foi revogada a suspensão do processo à fl. 252/254.

A resposta à acusação foi apresentada a fls. 243/245.

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 273), foram ouvidas duas testemunhas arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, se manifestou requerendo a integral procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em debates orais, alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, absolvendo-se o acusado por atipicidade material de sua conduta. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena isolada de advertência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, rejeito a alegação da Defesa de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (realizada em sede de debates orais).

Com efeito, de acordo com o artigo 30, da Lei 11.343 - Lei de Drogas, a prescrição das penas previstas no art. 28, da mesma Lei (prescrição da pretensão punitiva), ocorre no prazo de 02 anos.

No presente caso, a denúncia foi recebida no dia 26 de junho de 2018 (cf. decisão de fls. 107), observando-se que os fatos datam de 23 de maio de 2017, sendo que, no dia 03 de agosto de 2018 (decisão de fls. 127), ou seja, após o transcurso de 01 mês e 08 dias, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Todavia, apesar da decisão de revogação da suspensão do prazo prescricional ter ocorrido apenas em 23/02/2022 (decisão de revogação de fls. 252/254), é certo que o processo só pode ficar suspenso pelo prazo da prescrição da pretensão punitiva (in casu, 02 anos), por aplicação analógica da Súmula 415, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o prazo prescricional voltou a correr efetivamente no dia 02 de agosto de 2020, tendo transcorrido, até a presente data (08 de março de 2022), já acrescido do período entre o recebimento da denúncia e o da decisão do art. 366, do Código de Processo Penal (1 mês e 8 dias), 01 ano, 08 meses e 17 dias.

Assim, diante das circunstâncias acima elencadas, resta evidenciado que, in casu, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que houve transcurso de apenas 01 ano, 08 meses e 17 dias, não tendo alcançado, portanto, o prazo de 02 anos previsto no artigo 30, da Lei de Drogas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de

condenar o réu pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo termo circunstanciado de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 23, pelos autos de constatação preliminar de fl. 24, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 34/35, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca.

O réu Wesley Henrique dos Santos Panarini, na fase policial (fl. 05), ouvido apenas em juízo, confessou a prática delitativa, afirmando que: possui 31 anos de idade; trabalha como borracheiro; possui uma condenação por crime de roubo; está cumprindo pena em regime semiaberto; é amasiado; possui 04 filhas; as filhas residem com as respectivas genitoras; residia em Atibaia; já residiu na cidade de Jundiaí; por ocasião dos fatos, a polícia realizou busca e apreensão em sua residência; a polícia estava à procura de um indivíduo de alcunha "Moringa"; havia alugado o apartamento há apenas duas semanas; os policiais encontraram 01 porção de maconha no imóvel; a droga lhe pertencia e se destinava ao seu consumo próprio; confessou informalmente a propriedade da droga; a droga foi encontrada na sala de estar.

Tal confissão merece ser considerada pelo Juízo, haja vista estar em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Isto porque o policial civil Pedro Henrique Miotto Kawakami, em juízo, narrou que: por ocasião dos fatos, estavam cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do acusado; foi localizada uma porção de maconha; o acusado confirmou a propriedade do entorpecente; ele disse que a droga se destinava ao consumo próprio; conhece o acusado por envolvimento em outro delito.

Por fim, o policial civil Luciano Mendes dos Santos, em juízo, relatou que: por ocasião dos fatos, estavam cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do acusado; ao ingressarem no imóvel, localizaram uma porção de maconha (01 grama) na sala de estar; o acusado confirmou que a droga lhe pertencia; ele disse que a droga se destinava ao seu consumo pessoal; não conhecia o acusado anteriormente.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal imputado ao acusado.

Com efeito, o acusado confessou, em juízo, que, na data dos fatos, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foi localizada por eles uma porção de maconha, que lhe pertencia.

Afirmou, ainda, que a droga se destinava ao seu consumo pessoal.

A confissão judicial do acusado restou em harmonia com o depoimento dos policiais civis Luciano e Pedro, razão pela qual, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada como meio de prova.

Nesse viés, destaco que os policiais civis, tanto em solo policial quanto em juízo, apresentaram relato coeso e harmônico de que, na data dos fatos, ingressaram na residência do acusado, munidos de mandado de busca e apreensão.

Aduziram, ainda, que localizaram, na sala de estar do imóvel, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 01 grama, sendo que o acusado confessou informalmente a propriedade do entorpecente, alegando que a droga se destinava ao seu consumo pessoal.

Insta destacar, neste particular, que inexistente qualquer fato que coloque em

suspeição o depoimento prestado por agentes policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminarem falsamente o acusado, razão pela qual não há falar-se em fragilidade de tal testemunho, que foi prestado em Juízo, obedecendo ao princípio do contraditório e sob compromisso legal.

Dessa forma, revela-se inviável ilidir tão robusta e sólida prova, até mesmo porque, conforme já assentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, não há que se alegar invalidade desses depoimentos. Nesse sentido:

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU)

" (...) Tendo os guardas municipais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar a acusada falsamente, impõem-se a condenação pelo crime (...)" (TJ-SP - APR: 15008710720208260599 SP 1500871-07.2020.8.26.0599, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 16/04/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021)

Outrossim, acerca da busca domiciliar realizada, insta salientar que esta se deu em perfeita regularidade, em cumprimento à decisão de fls. 12/13 - autos nº 0002812-75.2017.8.26.0048.

No mais, saliento que não merece ser acolhida a tese de eventual aplicação do princípio da insignificância em decorrência da apreensão de ínfima quantidade de entorpecente.

Com efeito, a apreensão de pequena quantidade de droga em poder do agente não pode levar à aplicação do princípio em questão, na medida em que a reduzida quantidade de entorpecente é da própria natureza do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Além disso, destaco que o crime em análise é de perigo presumido ou abstrato, em que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo totalmente irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente para a sua configuração.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo

regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 387874 MS 2017/0027200-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

Ainda, acerca da eventual alegação de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, por eventual conflito entre a legitimidade da tutela do direito penal e a garantia à intimidade e a vida privada, não deve prosperar, posto ainda se encontrar em discussão junto ao C. Supremo Tribunal Federal (RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700).

De todo modo, o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, visa tutelar a saúde pública, não devendo ser interpretado como punição ao acusado por autolesão, o que se pune aqui não é o malefício que o réu causa a si, mas sim o risco que gera à coletividade, à saúde pública. Em síntese, não se pune o consumo, mas sim a obtenção do entorpecente.

Além disso, ainda que seja permitido a este Juízo entender pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/2006, havendo ausência de manifestação vinculante do C. Supremo Tribunal Federal, tanto pela via difusa quanto pelo controle concentrado de constitucionalidade, há de recair a presunção de constitucionalidade sobre os atos próprios do Poder Legislativo.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo:

“(…) Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. (...)” (TJSP; Apelação Criminal 1502653-65.2018.8.26.0196; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

Por derradeiro, saliente-se que o que houve foi a mera despenalização do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, para que não fossem aplicadas ao tipo penal as penas privativas de liberdade, não ocorrendo, todavia, a descriminalização do delito de

porte de drogas para consumo pessoal, de forma que a prática deste permaneceu sendo considerada crime.

Consoante a isso, é o entendimento dos C. Tribunais Superiores:

"(...) 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...)" (RE 430105 QO, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, p. 516-523)

Por fim, rejeito o pedido da Defesa de aplicação de medida isolada de advertência por considerar insuficiente para repressão do delito, no caso concreto. Levo em consideração, para tanto, o fato de o réu possuir maus antecedentes - fato anterior, todavia com trânsito em julgado superveniente aos presentes autos (cf. certidão de fls. 249/251 - autos nº 0004840-43.2016.8.26.0309 - data do fato: 21/10/2015 - condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado - trânsito em julgado definitivo em 19/02/2020).

Ainda, não havendo alegação nem mesmo indícios de ser o acusado dependente químico, deixo de apreciar eventual necessidade de instauração do incidente específico.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Verificadas autoria e materialidade, passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

Considerando as circunstâncias do crime, mormente a quantidade de droga apreendida (01 porção de maconha - 01 grama), a confissão do acusado, bem como o fato de o acusado possuir maus antecedentes (cf. certidão de fls. 249/251 - autos nº 0004840-43.2016.8.26.0309 - data do fato: 21/10/2015 - condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado - trânsito em julgado definitivo em 19/02/2020), aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, até mesmo porque respondeu ao feito nessa condição, não estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva - observando-se, contudo, que, atualmente, ele se encontra preso por determinação de outro juízo. Consigno que o tipo penal (art. 28, da Lei de Drogas) sequer previu pena de prisão em seu preceito secundário.

ANTE O EXPOSTO, julgo INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório contido na ação penal proposta pelo Ministério Público contra WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS PANARINI e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, em entidade a ser fixada pelo Juízo das execuções, observando-se o quanto disposto no § 5º, do artigo 28, da referida lei, com o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Não há condenação em custas, nos termos da Lei Estadual de Custas (crime de menor potencial ofensivo).

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA